

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

לח.

עין משפט
נר מצוה

צֶה א ב מִי פ"ח מהל'
עירובין הלכה ט
טוש"ע א"ח סי' תמו סעיף
: 3

צו ג מיי' שם הלכה ה
טוש"ע שם ס"א:

ד [מיי] פ"א מהל' יו"ט
הל' כד טווש"ע א"ח ס'י
תקיג סעיף ה וסימן תר
סעיף א]:

רבינו חננאל

[illegible]

דברן ביצה שנוצרה ביום ראשון. פי' לא הודו לו שתאכל אפילו צמי
קדושה אחת היא וזכרם צילה (דף ג.) דפריך למאן דגזר צילה
משום משקין שזבו קשה דר' יהודה דהא אדרבי יהודה דפ' חצית
(שבת קמג.) דתנן ר' יהודה אומר אם לאוכלין היאולא מהן מותר ומשני
אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה כריך
לומר הריא דחצית מחליף דהך דר' יהודה דהא
אם היה מחליף לא היה מריות כלום
דבגנן מחמיירי טפי והא דלאמר רבי
יוחנן צפ' חצית (דף קמג.) הלכה כר'
יהודה היינו לפי מה שהיה המשנה
שנויה דלאמר דהגזול עניים (צ"ק ד' יא')
ולמאן דאפיכורו ותמינו הלכה כר"מ
וצלאו היה אין ספק להפוך כן כל
הצוות ואין להאריך *:

מוֹדִים חֲכָמִים דָּר' אֵלֶּיְעֹזֶר. תִּמְנָה
 דְּסִבְרַת חֲכָמִים הַפּוֹכֶה
 מִמֶּה דְקִי"ל כִּרְצ דְּפִסְק לְעִיל דְּר'
 זְקִינִס דְּשִׁנְת וִי"ט ז' קְדוּשׁוֹת הֵן
 וּבִז' יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה קִי"ל נָמִי
 כּוּוּמִיה דְּנוֹלָבֵת זוֹה אֶסְרוֹה זוֹה וְהִיטוּ
 אִפְכָּא מְסַבֵּר מִתַּמִּים: **אִתָּא אַתָּם**
מוֹדִים דָּר' שָׂאם בָּאוּ עֲרִים ב'ו. תִּמְנָה
 לְרַבֵּה דְלֹאֲמַר צַפ"ק דְּבִינָה (דף ה.)
 מִתַּקְנַת רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן זְכָאִי שֶׁהִתְקִין
 שִׁיבּוּ מִקְצֵלִין עֲדוֹת הַחֹדֶשׁ כֹּל הַיּוֹם
 כּוּלוֹ בִּינָה שָׂרִי וְכִי לֹא נִחְלָקוּ ר' יוֹסִי
 וְר' יְהוֹדָה אֵלֶּם צוֹמֵן שְׁבַהמ"ק קִיִּם וְלֹא
 לְדוּרוֹת וְהָאֵל דְּנִפְקָא מִינֵיה אֵף עָלָא
 דְּפִלְגִי צִא"י צוֹמֵן שְׁבַהמ"ק קִיִּם
 כְּדִמְשַׁמַּע לִישָׁנָא דְקִתְנִי שֶׁהִיה יִרְא
 שָׂמָא תַתְּעֵבֵר מ"מ נִפְקָא מִינֵיה
 פְּלוּגִיתִיּוֹ וְגַי לֵאחֲרָ חוֹרְבִין לִבְנֵי צִבֵּל
 דִּהֲא דְקִאֲמַר רַבִּינָה מִתַּקְנַת רִצְ"ז
 בִּינָה שִׂרְיָא הֵיינו דּוֹקָא לִבְנֵי א"י
 דְקִתְנִי הָאֵם צִהֲדִיָּה אֵלָּן וְהָאֵל לָאו
 לְפִי שֵׁשׁ הָאֵם הִימִירָא שְׁשַׁמְתָּה לְהוֹ
 הִמְנָה אַחֲרָ חוֹרְבִין שֶׁהִיוּ מִקְצֵלִים
 עֲדוֹת כֹּל הַיּוֹם אֵבֶל לִבְנֵי צִבֵּל שֶׁלֹּא
 נִשְׁתַּנֵּה הָאֵם הִמְנָה לְדַעֲלוֹם עוֹשִׂין ז'
 יָמִים בִּינָה אֶסְרוֹה דְכִמּוּ שְׁבוּמֵן
 שְׁבַהמ"ק קִיִּם הִיָּה נִחְשָׁב לֵהֵם ז' יָמִים
 קְדוּשָׁה אִתָּם הִיָּה הִדִּין לֵאחֲרָ חוֹרְבִין
 לְדִין יִכְרֵל שֶׁהִם שׁוּם שְׁגִיז בֶּן קוֹדֶשׁ
 חוֹרְבִין בֶּן לֵאחֲרָ חוֹרְבִין וְהָא דְקִאֲמַר
 לְקַמֵּן וְכֵן הִיה רַבִּי יוֹסִי אוֹסֵר בְּשִׁנִּי
 יָמִים טוֹבִים שֶׁל גְּלִית וּמִפְרָשׁ רַבָּא
 דִּה"ק וְכֵן הִיה רַבִּי יוֹסִי אוֹסֵר בְּשִׁנִּי
 יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה צְבוּלָה לָאו הֵיינו
 אֵלִיבָא דְרַבֵּה דְלִדְדִּיָּה עֵיקַר פְּלוּגִיתִיּוֹ
 בְּחִי אֵלֶּם רַבָּא לְטַעמֵיה דְלִמַּר פ"ק
 דְּבִינָה (דף ה.) אֵף מִתַּקְנַת רַבִּי ז' וְאִלִּין
 בִּינָה אֶסְרוֹה דְמִי לֹא מוֹדֵה רִצְ"ז שֶׁאֵם

וצאו עדים מן המנחה ולמעלה פירוש סמוך לחשיכה כל כך שאין שהות בציוס כדי לקבל עדות שנוהגין היום קדש ולמחר קדש שאע"פ שידועין שאלו יקדשוהו היום אלמא קדושה אחת היא שאע"פ שבטלה תקנתא בראשונה אחר חורבן שהיו מקבלין עדות החדש כל היום מסממא לא בטלה לגמרי דבסמוך לחשיכה אין פנאי לקבל עדות ונוהגין אותו היום קדש כו' ורש"י ורבינו חננאל פירשו שם כל אחד ואחד לפי שיטת גירסתו וכו'.

ש"א והוא ליה ראשון חול או ציום ל' נקבע והוי שני חול הוא דעבדי
 ספק ציום ל"א לחודיה איתקון אלף משום שמא צאו עדים מדי
 ל' של אלול שמא יצאו עדים שנראית הלכנה צו ויקדשו צ"ד את החדש
 רית קרב כהלכתו תמיד של חול ושיר של חול המתקון ליום בהשיר
 רצום אומר שיר אחר הסירותי מסבל שכמו [מהליל פא] כדאמרין בפרק
 נכר קרב צשיר של חול תיקנו שיהיו מקדשין החדש מחר ומיום
 ששים נוהגין קדש כחמלתו שכך תקנו שיהו נוהגין אותו היום קדש
 והרחוקים מצ"ד נוהגין שני ימים טובים לאו משום ספק נראית
 משום שמא צאו עדים אחר תמיד של צין הערבים ונהגו צ"ד שניה
 וא' אף דרחקין מצ"ד מספקא לן דילמא הכי הוה ומריהו צ"ד קדש:
 ורבנן

לא יעייל אדם. בשבת או ציו"ט סמוך לחשיכה עד פתח מדינה כדי להתקרב למרחק להיות מזומן ליכנס בשבתשך מיד. אלמא אף על גב דהילול גרידא עביד ולא אמר מידי אסור וגבי עירוב אי צדיבורא יהיה אסור משום הכנה בשמיקותא נמי הוה אסור: מוכחא מילא.

מאי צעי צשדוה אס לא לידע מה
היא צריכה ורחמנא אמר ממנא
חפץ וגו' (שפעה נח) וכן צפתא
המדינה אכל חוץ לעיר עד התחום
לא מוכחא מילתא לעירובי לאורך
מחר קאזיל וכל מקסי אינשי אדעמינא
אלא אי צורבא מוערבין הוא אמרינן
שמעתא משכמיה שמהרהר צה ואין
זעמו עלינו: חמרא אירכס ליה.
ואזיל לעיוני דאפילו צשצת מותר
להשכיבו מתוך התחום לצינו אכל מדי
דאסיר ליה למיעצד צשצת אסיר ליה
לזמווני נפשיה להאוו מדי: עירב
צפס צראפון: ונאכל עירובי מערב
צרגליו צשני: שאין מערבין צחילא
צפת. מ"ט לשצת משום הכנה דקרי
ליה השתא שס עירוב: דיקא נמי.
דבאותה פת דקרא עליה שס מאתמול
והשתא קא שתיק אכל לא צפת אחרת
דצעי למיקרי שס עירוב השתא:
ורצנן. אצי ורצה צר חנן דקא מתמיה
לעילי) דדיקא לרובי ולא ילפי מהא
מתני' דדיקא רוחיה דשמת צפת
אחרת לא אלמא הכנה היא: אמרי
לך דילמא. מתני' עצה טובה קמ"ל
הא דקמני נוטלו וצא לו שלא יאבד
ויפסיד פתו ויטרח באחרת ולעולם
אי צעי מערב באחרת ודקמני אין
עירוב לשני צקנייה קמיימא קאמר
אי לא הדר מערב: מתני' שמה
התעבר. בגולה קמריי. שמה יעשו
צ"ד הגדול אלול מעובר והיו שני
ימים טובים והוא צריך לילך בראשון
לצד אחד ובשני לצד אחר: מערב שני
עירובין. ומינחן צעי"ט זה לכאן וזה
לכאן ואומר כ' כלעילי [לח.]: ולא הווי
לו חכמים. דקסברי קדושה אחת הו'
מתנה אדם על הכלל. של טבל
צ"ט ראשון של ר"ה ואומר כל היום
חול תהא זו תרומה על אלו ואם היום
קדש אין צדדי צלוס דאין מגביהין
תרומה צ"ט דשצות דרצנן היא
בצמקת צ"ה"ט ולתחר אומר אם
אתמול קדש והיום חול תהא זו
שאתמתי אתמול תרומה על אלו ואם
היום קדש ואתמול חול כבר היא
תרומה מאתמול ואוכל כלכלה
המתוקנת ומשייר התרומה: ולא הווי

לו חכמים. דסצרי דתרווייהו קדושה אחת היא ואין מגביהין בהן תרומה: **החלינו.** וזרנו. והחלינו כמו נחלץ חושים (במדבר לב): **אם היום אם מחר.** אם היום הוא החלינו היום ואם מחר מחר: **ולא ודונונו חכמים.** גמ' [מ.] מפרש אי אמננה קאי וקא סברי לאו ספק הוא אלא יום ראשון הוא ראש חדש או אזכרון קאי וקסברי דאין מוזכרין של ר"ח בראש השנה: **גב' מודים חכמים.** אע"כ פלגי עליה דר"ח בצבת וי"ט הכא מודו דב' ימים טובים של ר"ה צ"י קדושות הן דמוד מנייניהן חול ומשום ספיקא דלא ידעינן אי עבריהו צ"י וקדשו יריחא בלח: **ור' יוסי אוסר.** דקסבר לאו משום ספיקא דשמא בלא עדים ביום המנחה ולמעלה איתקון דתרווייהו קדיש: דלמור רבנן שהיו מנפין ביום היום ונוהגין אותו היום קדש שמא י"ט הוא ומתא תמיד של ר"ה שהיו והיום אומרים בנמקש ביום הראשון כו' [ממד פ"ח מ"ז] בתמיד של צין בבתרא של ר"ה (ד' ב:) ואם בלא עדים אחר תמיד של צין הערבים המסחרת מונין קביעתו כדי לומר שיר הראוי ל"ט ומ"ג גמר יוס האפילו גמרו של יוס ואע"פ שידועין שידחה ליום המחרת ולמחר לא לנבא ביום ל' והו שני חול ספק ביום ל"א והו ראשון חול קא עבדי קדש קא עבדי אלמא שניהן קדש: **אי אסם מודים כו'.** כדפרישית. א

(א) [לעיל לז. ע"ש]
 (ב) [כתובות פא: יז: זא.
 גיטין כב: ז"ב כח: כט. קיח.
 קס: חולין קלז: א] (ג) [גי'
 ירושלמי ורי"ף בזה"א
 הראשון והשני] (ד) [בזה"א
 (ה) [מוספתא רפ"ד, ו] [בזה
 ה: ז] (ו) [דף לז: א] (ז) [דף קז:
 ט] [וע"ע מוס' בזה"א ד"ה
 ר' יוחנן]

הגהות הב"ח

(א) במשנה ואומר אם
עירוני כל"ל וכן בגמ':

מוסף רש"י

[illegible]